RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

Direction régionale des Finances publiques d'île-de-France et de Paris
PÔLE CONTRÔLE ET EXPERTISE PARIS 1ER-2E
16 RUE NOTRE DAME DES VICTOIRES
75081 PARIS CEDEX 02
Mél : pole-ice.paris-1er-2e@dgfip.finances.gouv.fr

POUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par : Laetitia FOUILLON
Téléphone : 01 44 50 48 34

Référence : RI 2025-692
Votre identifiant : 910 938 026

SAS BELUGA PARIS
PAR SON REPRESENTANT LEGAL
229 RUE SAINT HONORE
75001 PARIS

LRAR

Paris, le 04/08/2025

Objet : Réponse à votre courrier du 11/02/2025 (reçu le 06/05/2025)

Monsieur,

Vous avez saisi l'administration fiscale d'une demande de prise de position formelle concernant votre situation fiscale.

Celle-ci constitue une demande de rescrit relevant de l'article L 80 B 1° du livre des procédures fiscales (LPF) et concerne les règles fiscales applicables aux opérations réalisées par votre société.

Vous souhaitez connaître les modalités déclaratives à suivre afin de déclarer et de soumettre votre quote-part de BIC/BNC aux cotisations sociales.

1. Votre situation

La société BELUGA PARIS est une société par actions simplifiée.
La Société a pour objet, en France et à l'étranger :
- La vente, en ligne et en boutique, de tous types de produits non réglementés et notamment d'articles de décoration, de prêt-à-porter et de produits alimentaires ;
- L'achat, la vente, la revente, l'import, l'export ;
- La programmation informatique ;
- La réalisation de prestation de services digitaux tels que le marketing digital, l'affiliation.

La société BELUGA PARIS relève du régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8 du Code Général des Impôts (CGI), en vertu de l'exercice de l'option prévue au I de l'article 239 bis AB du CGI à compter du 1er octobre 2024.
Vous sollicitez donc l'avis de l'administration fiscale concernant les modalités pratiques d'imposition aux contributions sociales des bénéfices qui seront dégagés par la société.

2. Analyse juridique

a. Le droit applicable

Sur le plan fiscal :

L'option d'une société de capitaux pour le dispositif prévu à l'article 239 bis AB du CGI a pour effet l'abandon du statut fiscal des sociétés de capitaux, sous lequel elle a éventuellement déjà été placée, au profit de celui des sociétés de personnes.

Conséquence de cette option, le bénéfice est déterminé dans les conditions prévues pour l'exploitant individuel au niveau de la société elle-même en application de l'article 60 du CGI.

S'agissant d'un associé personne physique, l'option entraîne l'imposition personnelle de l'associé, sur la quote-part de résultat lui revenant, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA) professionnels ou non professionnels, selon que l'associé exerce ou non une activité professionnelle dans la société qui a exercé l'option, et est ajoutée aux autres revenus catégoriels de son foyer fiscal pour la détermination de son revenu global.

Par ailleurs, la rémunération des associés exerçant une activité dans la société, ne constitue pas une charge déductible des résultats de la société, mais est rapportée au bénéfice social pour l'établissement de l'impôt dû personnellement par chaque associé au titre de la catégorie correspondant à l'activité de la société.
En effet, le travail effectué étant normalement rémunéré par le bénéfice net, les appointements que s'alloue l'exploitant à raison de son activité professionnelle correspondent en réalité à un emploi et non à une charge du bénéfice.
Ils doivent donc être exclus des frais généraux déductibles, conformément à une doctrine administrative et à une jurisprudence du Conseil d'État constantes (CE, arrêt du 26 janvier 1923, n° 73330).

A noter que cette option ne produit ses effets que pendant une période de cinq exercices, si elle n'est pas révoquée de manière anticipée.
Ainsi, les sociétés ne sont pas tenues de renouveler leur option au titre de chaque exercice concerné.
L'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes prend obligatoirement fin à l'issue de ces cinq exercices et ne peut être renouvelée.

Sur le plan social :

Conformément au 23° de l'article L311-3 du Code de la Sécurité Sociale, les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées sont compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation d'être affiliées aux assurances sociales du régime général prévue à l'article L. 311-2 du même code.

Les rémunérations perçues par les dirigeants de SAS et de SASU sont donc soumises aux cotisations et contributions du régime général des salariés, à déclarer et à payer auprès de l'Urssaf.
Lorsque le président ou les dirigeants exercent leurs fonctions à titre gratuit, ils ne relèvent ni du régime général des salariés, ni du régime des travailleurs non-salariés et ne sont redevables d'aucune cotisation ou contribution sociale auprès de l'Urssaf.

En cas d'option d'une SAS pour le régime fiscal des sociétés de personnes, la quote-part de revenus revenant à l'associé personne physique fait l'objet de prélèvements sociaux en vertu des articles L.136-1 et suivant du code de la sécurité sociale, dès lors que l'associé a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du CGI.

La part du BIC ou du BNC qui n'a pas été assujettie aux cotisations sociales est considérée comme des revenus du patrimoine en vertu des dispositions du f de l'article L.136-6 du code de la sécurité sociale, et, en tant que tels, est assujettie aux cotisations suivantes :
- la CSG, au taux de 9,2 % (article L.136-6) ;
- la CRDS, au taux de 0,5 % (article 15 de l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996) ;
- le Prélèvement de solidarité, au taux de 7,5 % (article 235 ter du CGI).
Les bénéfices d'une SAS à l'IR sont donc soumis aux prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %.

b. Application du droit à votre situation

Sur le plan fiscal, l'option, prévue à l'article 239 bis AB du CGI, d'une société de capitaux pour le régime fiscal des sociétés de personnes, entraîne l'imposition du bénéfice de la société à l'IR dans la catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC), ou dans celle des Bénéfices Non Commerciaux (BNC) si la société exerce une profession libérale ou assimilée. Tous prélèvements réalisés par le président au titre de sa rémunération devront être réintégrés au résultat imposable.

En conséquence, le bénéfice imposable d'une SAS à l'IR sera déclaré dans les cases **5KC** ou **5QC** (si déclarant 1) de la déclaration de revenu personnel de l'associé unique (n° 2042 C PRO), et non pas dans les cases réservées aux salaires.

Sur le plan social, les salaires proprement dits sont assujettis aux cotisations sociales des salariés conformément à l'article L.136-1 du Code de la Sécurité Sociale, et à déclarer auprès de l'Urssaf.

Les BIC et les BNC qui n'ont pas été assujettis aux cotisations sociales sont, pour leur part, assujettis aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS et prélèvement de solidarité) au taux global de 17,2 % conformément à l'article L.136-6 du code de la sécurité sociale.

Concernant les modalités déclaratives, la quote-part de ces bénéfices qui n'a supporté aucune cotisation sociale doit être déclarée dans la case **5HY** de la déclaration complémentaire 2042 C PRO.

Ainsi, le montant des prélèvements sociaux sera calculé directement sur l'avis d'impôt sur le revenu du président de SAS et à régler dans les mêmes conditions.

3. Portée de cette prise de position

J'appelle votre attention sur le fait que cette réponse ne pourra pas être invoquée :
– en cas d'informations incomplètes ou inexactes ;
– en cas de modification ultérieure de la situation décrite ;
– en cas de modification ultérieure du droit ou de la doctrine (interprétation des textes par l'administration publiée au Bulletin officiel des Finances publiques);
– dans le cadre d'une autre situation, même analogue, ou par un autre contribuable non visé dans la demande.

Enfin, cette réponse n'engage pas l'administration sur la valorisation qui sera retenue pour le bien transmis et les autres conséquences fiscales de l'opération.

4. Recours

Si vous souhaitez contester cette réponse, vous pouvez bénéficier d'un second examen de votre demande initiale (à l'exclusion de tout élément nouveau), dans les conditions prévues à l'article L 80 CB du LPF, à condition de m'en informer dans le délai de 2 mois à compter de la réception de ce courrier.

Dans ce cas, je vous saurais gré de m'indiquer si vous souhaitez, vous-même ou par l'intermédiaire de votre conseil, être entendu par le collège départemental de Paris qui sera chargé de formuler un avis sur votre demande de second examen.

Je vous prie de croire, Mnsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.

Pour la Directrice régionale des Finances Publiques,
l'inspectrice divisionnaire des Finances Publiques,

Annick LOUBIERE